

(3)

압류재산 매각결정 전 사전 검토 불철저

□ 「압류재산 매각업무 요강」 제51조(매각결정 및 매수대금의 납부기한) 제1항에 따르면,

- 공매 중지 사유가 있는 경우, 낙찰자가 공매참가 제한자로 확인된 경우, 공유자가 우선매수 신고를 한 경우, 그 밖에 매각결정을 할 수 없는 중대한 사실이 있다고 인정하는 경우 이외에는 매각결정을 하도록 되어 있음

□ 한편, 「국세징수법」 제68조(공매통지)에 따르면 체납자, 납세담보물 소유자, 공유자 등에게 공매를 통지하도록 되어 있고,

- 「압류재산 매각대행업무 편람」 제6장 공매 공고 중 “6. 서류의 송달”에 따르면,

- 공매 서류의 송달은 세법에 의한 행정처분의 내용을 그 행정처분의 대상자 또는 이해관계자에게 알리기 위하여 그 처분의 내용을 기록한 서류를 법에 정한 절차에 의하여 전달하는 행정관청의 행위로서
- 그 서류상에 기재된 행정처분의 효력유무를 좌우하는 중대한 행위임

□ 그런데, 감사 대상기간(2015. 7. 1. ~ 2016. 7. 31) 중

부의 압류재산 매각결정 불허 현황을 점검한 결과,

○ [표 3]와 같이 체납자 ○○○○(주) (□□세무서, △△△△△△△△△△△△△△ 등 2건에 대해서는 압류재산에 대한 공매를 진행하면서 체납자에 대한 송달이 이루어지지 않아 공매를 취소하고 재공고를 실시하여야 하는데도,

- 2016. 4. 29. 매각결정 기일에 채납자의 주소변경 사실을 인지하고 채납자 송달 불능 등의 사유로 매각결정을 불허한 것으로 확인됨

[표 3] 공매 취소대상 압류재산의 매각결정 불허 사례

위임기관	관리번호	체납자	매각결정(개찰내용)		매각결정 불허	
			개찰일자	낙찰자	일자	사유

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆◆◆부장은 매각결정 전에 체납자에게 공매통지서 송달 완료 여부 등 공매 취소 유무를 사전에 검토하여
 - 공매 진행과정에서 매각불허 함으로써 불필요한 민원 발생 및 행정력을 낭비하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하고,
 - 향후 동일한 사례가 발생하지 아니하도록 직원들에 대한 교육을 실시하며 위 관련자 팀장 ○○○ 등 3명에게 주의 촉구하시기 바람. (주의)